

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771 -
772/2532

บ. สยามกลการและนิสสัน จำกัด

กีด กับ
พวก.

ผู้ขายในต่างประเทศตกลง ลดราคาขายรถยนต์ พิพาทให้โจทก์ หลังจากโจทก์
สั่งซื้อ แล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการขายและเป็นการช่วยเหลือตลาดการขายให้มีผู้
ซื้อมากขึ้น โดย คำนี้และหวังลดภาษีอากรขาเข้าให้ต่ำ ลง ทั้งคำนี้ถึง การจำหน่าย
เพื่อแข่งขันกับรถยนต์ ยี่ห้ออื่นในตลาด ราคาที่ลดลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดย
เฉพาะ จึงไม่ใช่ราคารถยนต์ พิพาทที่แท้จริงในท้องตลาด เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่า
ราคารถยนต์ พิพาทลดลงเพราะปัจจัยอื่น ตรงข้ามกลับปรากฏว่าในระหว่างพิพาท
ราคาขายของรถยนต์ ไม่มีการลดราคา มีแต่ แนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แสดงว่าราคารถยนต์ พิพาทหาได้ ลดลงไม่หากมีการลดราคาระหว่างโจทก์กับบริษัท
ผู้ขายในต่างประเทศก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเฉพาะ เรื่องเฉพาะ ราย หา
ใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ตาม ความหมายของมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพ.ศ. ๒๔๖๙ ไม่

จำเลยถือ ราคารถยนต์ ตาม ราคาที่โจทก์เคยนำเข้ามาก่อนรถยนต์ รายพิพาท
เพียง ๒ เดือนเศษ และ ๑ เดือนเศษตามลำดับ ซึ่ง โจทก์มิได้โต้แย้งราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่แท้จริงในท้องตลาดขอด้วย พระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. ๒๔๖๙ แล้ว.

จำเลยถือ ราคารถยนต์ ตาม ราคาที่โจทก์เคยนำเข้าก่อนรถยนต์ รายพิพาท
เพียง ๒ เดือน เศษ และ ๑ เดือน เศษตามลำดับ ซึ่ง โจทก์มิได้โต้แย้งราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่แท้จริงในท้องตลาดชอบด้วย พระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. ๒๔๖๙ แล้ว.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>